

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA JUDICIAL CÍVIL
DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Processo nº. **5001804-71.2021.8.21.0049**

HDI SEGUROS S/A, já qualificado nos autos suprarreferidos, de **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO**, movida por **MAICON DENTI**, vem, pelo seu procurador judicial abaixo assinado, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 1022, do Código de Processo Civil, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da r. sentença proferida nos autos, pelas razões de fato e direito que passa a expor, requerendo ao final o quanto segue.

1. DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - TEMPESTIVIDADE

Conforme certificação de intimação eletrônica do evento 79, a data inicial para contagem do prazo foi 16/05/2023 (terça-feira, tendo como prazo final para oposição de embargos o dia 22/05/2023, em consonância com os termos do artigo 224 1, §§ 1º 2 , 2º 3 e 3º do Código de Processo Civil.

Informações do Evento
<u>Status do Prazo:</u> ABERTO
<u>Abertura da Intimação:</u> 15/05/2023 07:06:35 83 - Confirmada a intimação eletrônica Usuário: RS018673
<u>Data Inicial da Contagem do Prazo:</u> 16/05/2023 00:00:00
<u>Data Final do Prazo:</u> 05/06/2023 23:59:59
<u>RÉU:</u> HDI SEGUROS S.A.
<u>Procurador(es) Citado(s) / Intimado(s):</u> LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH RS018673

Portanto, tempestiva a presente peça.

2. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Segundo já pacificado pela doutrina e jurisprudência, e encartado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são admissíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, consoante se preconiza o artigo acima citado.

No caso em tela, constata-se hipóteses previstas na legislação processual, haja vista a omissão da r. sentença que se refere aos pontos adiante elencados, motivo pelo qual, os presentes Embargos Declaratórios devem ser recebidos e apreciados.

3. OBJETO

3.1. SUPRIR OBSCURIDADE – LUCROS CESSANTES TERMOS INICIAL APLICAÇÃO DE JUROS

Este D. Julgador entendeu pela procedência do pedido de lucros cessantes, condenado a Embargante nos seguintes termos:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Em que pese o zelo empenhado na prestação jurisdicional e sem prejuízo de eventual interposição de recurso para rediscussão do mérito, verifica-se que a sentença objurgada merece reparo no ponto a que se refere ao termo inicial para aplicação de juros e correção monetária da indenização a título de lucros cessantes, uma vez que considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é claro no sentido de que, nas ações indenizatórias por lucros cessantes, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem ter como termo inicial a data de cada vencimento que a parte receberia tal provento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. **RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.** OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITO INTEGRATIVO. Aclaratórios cujo acolhimento tem lugar, no efeito integrativo, para fazer constar do acórdão que os **lucros cessantes deverão sofrer correção monetária, pelo IGP-M, e ser acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a incidir desde cada vencimento mensal.** Embargos de declaração acolhidos. [...] 2. Lucros cessantes: os lucros cessantes, decorrentes da **impossibilidade de uso do caminhão sinistrado**, devem ser calculados em liquidação de sentença, **descontando-se o percentual de 70%**, nestes considerados o valor devido a título de imposto de renda e eventuais despesas operacionais. Precedentes. 3. Denúnciação da lide. Condenação solidária: cabível a condenação direta e solidária da seguradora litisdenunciada a arcar com a condenação imposta na lide principal, até os limites da apólice, devidamente atualizados, consoante entendimento pacificado por meio da Súmula nº 537 do STJ. 4. Ônus sucumbenciais: redistribuição, em conformidade com o previsto nos artigos 85 e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Recurso da seguradora desprovido. Nas suas razões (fl. 363), sustentou, tão somente, que o acórdão teria restado omissos no que diz respeito às rubricas incidentes aos lucros cessantes. Deu-se vista à parte embargada (fl. 375). É o relatório. VOTOS. Entendo que se cuide de hipótese de acolhimento dos embargos no efeito integrativo. É que, de fato, o acórdão restou omissos no que diz respeito às rubricas incidentes à verba devida a título de lucros cessantes. **Assim, acolho o recurso no efeito integrativo, para fazer constar do acórdão que a referida verba deverá sofrer correção monetária, pelo IGP-M, e ser acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, respeitados cada um dos vencimentos mensais. Isto é, o cálculo deverá considerar a temporalidade em que o autor receberia cada um dos valores, devendo a correção ser realizada considerando tais aspectos temporais.**

(TJ-RS - EMBDECCV: 70084529643 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 12/02/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: **17/06/2021**)

Não obstante, impor os juros de mora e correção monetária a partir do sinistro, ou seja, em data anterior ao efetivo prejuízo da parte, é prestigiar o enriquecimento ilícito desta, conduta que jamais pode ser admitida pelo judiciário.

Assim, com a finalidade de evitar-se prejuízo em eventual recurso, ou mesmo em cumprimento de sentença, requer-se seja sanada a obscuridade acima mencionada e consequentemente os termos de juros e correção sejam restabelecidos, conforme determinação legal.

3.2. OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CONTRATAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE JUROS

Em que pese o zelo empenhado na prestação jurisdicional e sem prejuízo de eventual interposição de recurso para rediscussão do mérito, verifica-se que a Sentença embargada merece reparo, especialmente, no que tange à forma de atualização da importância segurada.

Embora o MM. Juiz tenha limitado a responsabilidade da seguradora, ora embargante, ao valor contrato na apólice sob a rubrica de dano material, ao atualizar o valor da condenação apenas em lucros cessantes, sem contar o valor necessário para conserto, denota-se que o cálculo ultrapassa o capital segurado:

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS

Data de atualização dos valores: maio/2023

Indexador utilizado: TJ/SC (Tabela Tribunal Just SC)

Juros moratórios simples de 1,00% ao mês - a partir de 23/02/2021

Acréscimo de 0,00% referente a multa.

Honorários advocatícios de 15,00% - (não aplicável sobre a multa).

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR SINGELO	VALOR ATUALIZADO	JUROS COMPENSATÓRIOS 0,00% a.m.	JUROS MORATÓRIOS 1,00% a.m.	MULTA 0,00%	TOTAL
1	Lucros cessantes	23/02/2021	87.000,00	104.989,59	0,00	28.347,19	0,00	133.336,78
Subtotal							R\$ 133.336,78	
Honorários advocatícios (15,00%) - não aplicável s/ a multa (+)							R\$ 20.000,52	
Subtotal							R\$ 153.337,30	
TOTAL GERAL							R\$ 153.337,30	

Deste modo, carece a sentença de pronunciamento quanto à forma de atualização da importância segurada, requerendo-se desde já que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros, eis que

não há constituição em mora, antes de eventual pagamento por parte do segurado, vez que a responsabilidade da seguradora não decorre do ato ilícito, mas sim, do contrato de seguro, razão pela qual eventual mora da seguradora se daria apenas após eventual pagamento e pedido de reembolso pelo segurado.

Assim, com a finalidade de evitar-se prejuízo em eventual recurso, ou mesmo em cumprimento de sentença, requer-se seja sanada a omissão acima mencionada com a determinação expressa quanto à forma de atualização da cobertura securitária.

4. REQUERIMENTOS FINAIS

Desta maneira, opõem-se os presentes embargos de declaração para que os vícios aqui expostos sejam sanados.

Por fim, que todas as futuras intimações sejam realizadas, **EXCLUSIVAMENTE** em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Quanto as **intimações pessoais** deverão ser realizadas através do e-mail **citacao02@hdi.com.br**, cuja capacidade de recepção de documentos é de 10 MB, ambos os pleitos sob pena de nulidade, conforme artigo 272¹, § 5º² do Código de Processo Civil.

Termos em que,
pede deferimento.
Curitiba, 22 de maio de 2023.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

¹ **Art. 272.** Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

² **§ 5º** Constando dos autos pedido expresse para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.